

0019658-88.2022.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/11/2022

... Digital - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas (COVID-19)

Indiciado:

SAMUEL GOMES DA SILVA

Vistos.

Samuel Gomes da Silva foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 16.07.2022, por volta das 18:30 horas, na Rua Antônio Júlio dos Santos, Morumbi, trazia consigo, para fim de tráfico, 17 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0019658-88.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0019658-88.2022.8.26.0050

Classe - Assunto

Processo Digital - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas (COVID-19)

Indiciado:

SAMUEL GOMES DA SILVA

Vistos.

Samuel Gomes da Silva foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 16.07.2022, por volta das 18:30 horas, na Rua Antônio Júlio dos Santos, Morumbi, trazia consigo, para fim de tráfico, 17 frascos de lança perfume, 85 porções de maconha, 100 de haxixe, 346 de cocaína e 92 de crack. Na instrução foi tomado o interrogatório do réu.

As partes debateram em audiência, o MP requerendo a condenação e a defesa a absolvição.

É o relatório.

Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 21/22, 24/26 e 65/67.

A detenção do réu foi feita pelos PMs Robson, a fls. 02/03, e Renato, a fls. 04, que informaram ter encontrado em seu poder os entorpecentes.

Interrogado em juízo, o réu admitiu a sua posse e comercialização, mostrando-se arrependido.

Isso posto, julgo PROCEDENTE a ação penal, para condenar o réu Samuel Gomes da Silva como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

Passo a dosimetria da pena.

O réu é primário, de bons antecedentes, menor de 21 anos à época dos fatos e confesso. Fixo-lhe a pena no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias multa. Faz jus ao benefício do artigo 33, parágrafo 4º, da lei de drogas, reduzindo sua pena em 1/2 pela quantidade, o que perfaz em definitivo 02 anos e 06 meses de reclusão e 250 dias multa, cada um no valor de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Considerando as condições amplamente favoráveis do réu, é possível equipará-lo ao pequeno traficante. Daí, com apoio na jurisprudência do E. STF, substitui-se sua pena privativa de liberdade pela de prestação de serviços à comunidade, por igual período, mais 10 dias multa, adotado o critério acima indicado.

Por paralelismo e melhor adequação, o regime inicial de cumprimento de pena, se o caso, será o aberto.

Faculto-lhe recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado em seu favor.

Oportunamente, lance-se o seu nome no rol dos culpados.

P.R.I.

São Paulo, 10 de novembro de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito